ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TA' INFORMATUR

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari u Ġenerali	1 - 2
Taqsima II	Projbizzjoni ta' azzjoni ta' detriment	3 - 8
Taqsima III	Żvelar	9 - 18
Sezzjoni 1	Żvelar Protett	9 - 11
Sezzjoni 2	Żvelar Intern	12 - 14
Sezzjoni 3	Żvelar Estern	15 - 18
Sezzjoni 4	Żvelar Pubbliku	18A
Taqsima IV	Reati u Pieni	19
Taqsima V	Regolamenti u Linji Gwida	20
Taqsima VI	Mixxellanji	21 - 23

KAPITOLU 527

ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TA' INFORMATUR

Biex jipprovdi għal proċeduri li bis-saħħa tagħhom impjegati, kemm fis-settur privat u kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika, jistgħu jiżvelaw informazzjoni dwar prattiċi mhux xierqa mill-prinċipali tagħhom jew minn impjegati oħra fl-impjieg tal-prinċipali tagħhom u biex jipproteġi impjegati illi jagħmlu dak l-iżvelar minn azzjoni ta' detriment.

15 ta' Settembru, 2013*

ATT VIII tal-2013 kif emendat bl-Atti LXVII tal-2021 u XXXV tal-2023.

TAQSIMA I

PRELIMINARI U ĠENERALI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Protezzjoni ta' Informatur.

Tifsir.
Emendat: LXVII.2021.2.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba l-kuntest tal-kliem ma jeħtieġx xort'oħra:

Kap. 595.

"amministrazzjoni pubblika" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika;

Kap. 326.

"atti ta' korruzzjoni" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 6 tal-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni;

"awtorità" tfisser l-entitajiet preskritti li jirċievu żvelar estern, kif elenkati fl-Ewwel Skeda;

"azzjoni ta' detriment" tinkludi:

(*a*) azzjoni li tikkaġuna offiża, telf jew ħsara; u, jew

(*b*) vittimizzazzjoni, intimidazzjoni jew għoti ta' fastidju; u, jew

(*ċ*) detriment fuq il-post tax-xogħol; u, jew

Kap. 9.

(*d*) prosekuzzjoni taħt l-artikolu 101 tal-Kodiċi Kriminali dwar kalunnja; u, jew;

(*e*) proċeduri ċivili jew kriminali jew proċeduri dixxiplinari;

"detriment fuq il-post tax-xogħol" tfisser kwalunkwe att jew ommissjoni diretti jew indiretti li jseħħu f'kuntest relatat max-xogħol, li jiġu kkawżati minn żvelar intern jew estern jew minn żvelar pubbliku, u li jikkawżaw jew jistgħu jikkawżaw detriment mhux ġustifikat lill-informatur u jista' jinkludi:

(a) is-sospensjoni, is-sensji, it-tkeċċija jew miżuri ekwivalenti;

(b) id-demozzjoni jew iż-żamma tal-promozzjoni;

*ara l-artikolu 1(2) kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 235 tal-2013.

(ċ) it-trasferiment tad-dmirijiet, il-bidla fil-lokazzjoni tal-post tax-xogħol, it-tnaqqis fil-pagi, il-bidla fis-sigħat tax-xogħol;

(d) iż-żamma tat-taħriġ;

(e) valutazzjoni tal-prestazzjoni jew referenza tal-impjieg negattiva;

(f) l-impożizzjoni jew l-amministrazzjoni ta' kwalunkwe miżura dixxiplinarja, ċanfira jew penali oħra, inkluż penali finanzjarja;

(g) koerċizzjoni, intimidazzjoni, fastidju jew ostraċiżmu;

(h) diskriminazzjoni, trattament żvantaġġjuż jew inġust;

(i) in-nuqqas tat-tibdil ta' kuntratt ta' impjieg temporanju f'wieħed permanenti, fejn il-ħaddiem kellu aspettativi leġittimi li kien se jiġi offrut impjieg permanenti;

(j) in-nuqqas ta' tiġdid, jew terminazzjoni bikrija ta' kuntratt ta' impjieg temporanju;

(k) ħsara, inkluż għar-reputazzjoni tal-persuna, b'mod partikolari fil-midja soċjali, jew telf finanzjarju, inkluż telf ta' negozju u telf ta' dħul;

(l) tniżżil fuq il-lista s-sewda abbażi ta' ftehim formali jew informali tul is-settur jew l-industrija kollha, li jista' jinvolvi li fil-futur, din il-persuna ma ssibx impjieg fis-settur jew fl-industrija;

(m) terminazzjoni bikrija jew kanċellazzjoni ta' kuntratt għal oġġetti jew servizzi;

(n) il-kanċellazzjoni ta' liċenzja jew permess;

(o) riferimenti psikjatriċi jew mediċi;

(p) li wieħed ikun soġġett għal kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja inkluż għal ksur ta' etika jew kunfidenzjalità;

(q) li jiġi soġġett għal terminu jew kondizzjoni tal-impjieg jew irtirar li tinbidel jew tinżamm mibdula bi żvantaġġ għalih:

Iżda li, dan ma għandux japplika fejn l-azzjoni tittieħed fejn l-att jew l-ommissjoni diretti jew indiretti jkunu ġustifikabbli għal raġunijiet organizzattivi mil-lat amministrattiv jew kummerċjali;

"*External Whistleblowing Disclosure Unit*" tfisser għal dak li jirrigwarda l-amministrazzjoni pubblika, dik is-sezzjoni, dak il-korp jew dik l-unità kif tista' tiġi stabbilita sabiex taqdi d-dmirijiet preskritti fl-artikolu 17;

"faċilitatur" tfisser persuna li tassisti persuna li tirrapporta fil-proċess ta' rappurtar f'kuntest relatat max-xogħol, u li l-assistenza tagħha għandha tkun kunfidenzjali;

"feedback" tfisser l-għoti lill-persuna li tirrapporta ta' informazzjoni dwar l-azzjoni prevista jew meħuda bħala segwitu u dwar ir-raġunijiet għal dak is-segwitu;

"impjegat" tfisser:

(a) kull persuna li tkun għamlet jew taħdem taħt kuntratt ta' servizz ma' prinċipal u tinkludi kuntrattur jew subkuntrattur li jagħmel xogħol jew jagħti servizz jew li jkun intrabat li jagħmel xi xogħol jew jagħti xi servizzi; jew

(*b*) kull persuna li tkun intrabtet personalment li tagħmel xi xogħol jew ħidma għal ħaddieħor, u taħt id-direzzjoni u l-kontroll immedjat ta' persuna oħra, u tinkludi ħaddiem ta' barra, iżda teskludi xogħol jew servizz mogħti fi sfond professjonali, liema servizz japplika l-obbligu ta' segretezza professjonali skont l-Att dwar Segretezza Professjonali, meta dak ix-xogħol jew servizz ma jkunx regolat b'kuntratt ta' servizz speċifiku, u "ħaddiem ta' barra" tfisser persuna li lilha oġġetti, materjali jew servizzi ta' kull xorta jingħataw minn prinċipal għat-twettiq ta' kull tip ta' xogħol jew servizz meta x-xogħol jew is-servizz għandu jsir jew fid-dar tal-ħaddiem ta' barra jew f'xi post ieħor li ma jkunx post taħt il-kontroll u direzzjoni ta' dik il-persuna l-oħra; jew

Kap. 377

(*ċ*) kull persuna impjegata fl-amministrazzjoni pubblika, inkluż bħala membru ta' korp dixxiplinat;

(*d*) kull persuna li kienet impjegata hemm qabel;

(*e*) kull persuna li hi jew kienet sekondata mill-prinċipal; jew

(*f*) kull voluntier skont l-artikolu 2(1) tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji ukoll meta dak ix-xogħol jew servizz ma jkunx regolat minn kuntratt speċifikat ta' servizz;

Kap. 492.

(*g*) kwalunkwe kandidat għall-impjieg biss fejn tkun inkisbet informazzjoni dwar prattiki mhux xierqa matul il-proċess ta' reklutaġġ jew negozjati prekuntrattwali oħra;

(*h*) azzjonisti u persuni li jappartjenu għall-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju ta' impriża, inklużi membri mhux eżekuttivi, u apprendisti mħallsa jew mhux imħallsa;

"informatur" tfisser kull impjegat li jiżvela lill-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta jew lill-unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta, skont il-każ, kemm jekk l-informazzjoni tikkwalifika jew ma tikkwalifikax bħala żvelar protett taħt dan l-Att;

"informazzjoni dwar prattiki mhux xierqa" tfisser informazzjoni, inklużi suspetti raġonevoli, dwar prattiki mhux xierqa attwali jew potenzjali, li seħħew jew li x'aktarx ħafna jseħħu fl-organizzazzjoni li fiha taħdem jew ħadmet il-persuna li tirrapporta jew f'organizzazzjoni oħra li magħha l-persuna li tirrapporta hija jew kienet f'kuntatt permezz ta' xogħolha, u dwar tentattivi biex jinħeba dak il-ksur;

"korp dixxiplinat" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-

artikolu 47(1) tal-Kostituzzjoni;

"korp imwaqqaf bil-liġi" tfisser kull korporazzjoni jew korp ieħor magħqud imwaqqaf bil-liġi;

"kuntest relatat max-xogħol" tfisser attivitajiet tax-xogħol attwali jew tal-passat fis-settur pubbliku jew privat li permezz tagħhom, irrispettivament min-natura ta' dawk l-attivitajiet, persuni jiksbu informazzjoni dwar prattiki mhux xierqa u li fihom dawk il-persuni jistgħu jsofru ritaljazzjoni jekk ikunu rrappurtaw dik l-informazzjoni;

"kuntratt ta' servizz" tfisser:

(i) ftehim sew verbali jew bil-miktub, f'kull forma, li permezz tiegħu persuna tintrabat li toffri servizz lil jew tagħmel xogħol għal prinċipal, bi ħlas; u

(ii) ftehim, ukoll jekk ikun taċitu, fejn persuna taqbel li toffri servizz għal, jew fuq it-talba ta' organizzazzjoni volontarja, mingħajr ħlas;

"linji gwida" tfisser is-sett ta' regoli maħruġa minn awtorità, minn żmien għal żmien, għal iżjed implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u kull regolament maħruġa taħtu;

"membru" fir-rigward ta' korp dixxiplinat tinkludi kull persuna li taħt il-liġi li tirregola d-dixxiplina ta' dak il-korp, hija soġġetta għal dik id-dixxiplina;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja;

"organizzazzjoni" tfisser kull entità legali, sew jekk ikollha jew ma jkollhiex personalità ġuridika;

"organizzazzjoni volontarja" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji irrispettivament minn jekk dik l-organizzazzjoni hijiex elenkata skont l-imsemmi Att; Kap. 492.

"persuna" tfisser persuna fiżika;

"persuna kkonċernata" tfisser persuna fiżika jew ġuridika li ssir referenza għaliha fir-rapport jew l-iżvelar pubbliku bħala persuna li lilha tiġi attribwita l-prattika mhux xierqa jew li magħha tkun assoċjata dik il-persuna;

"prattiċi mhux xierqa" tfisser azzjoni jew serje ta' azzjonijiet fejn:

(a) persuna naqset, qiegħda tonqos jew x'aktarx se tonqos milli tħares kull obbligu legali li tkun soġġetta għalih; jew

(b) is-saħħa jew is-sigurtà ta' kwalunkwe individwu kienet, qiegħda jew x'aktarx ser tkun fil-periklu; jew

(ċ) l-ambjent kellu, għandu jew x'aktarx ser ikollu ħsara; jew

(d) twettqet jew x'aktarx titwettaq jew twettqet prattika korrotta; jew

(e) reat kriminali seħħ, qiegħed iseħħ jew x'aktarx se jseħħ; jew

(f) nuqqas ta' ġustizzja seħħ, qiegħed iseħħ jew x'aktarx ser iseħħ; jew

(g) tixħim seħħ, jew x'aktarx qiegħed iseħħ jew ser iseħħ; jew

(h) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tikkonforma ma' xi obbligu legali dwar l-akkwist pubbliku li għalih hija soġġetta; jew

(i) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tikkonforma mal-liġijiet dwar is-servizzi finanzjarji, il-prodotti u s-swieq, u l-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu; jew

(j) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tikkonforma mal-liġi dwar is-sikurezza u l-konformità tal-prodott; jew

(k) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tiżgura s-sikurezza tat-trasport; jew

(l) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tiżgura l-protezzjoni mir-radjazzjoni u s-sikurezza nukleari; jew

(m) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tiżgura s-sikurezza tal-ikel u l-għalf, is-saħħa u l-benesseri tal-annimali; jew

(n) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tikkonforma ma' xi obbligu legali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur li għalih hija soġġetta; jew

(o) persuna naqset, qed tonqos jew x'aktarx li tonqos milli tikkonforma ma' xi obbligu legali dwar il-protezzjoni tal-privatezza u d-data personali, u s-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni li għalihom hija soġġetta; jew

(p) ksur li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea kif imsemmi fl-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u speċifikat aktar fil-miżuri relevanti tal-Unjoni Ewropea jkun seħħ jew x'aktarx li jseħħ jew li jkun seħħ; jew

(q) ksur relatat mas-suq intern, kif imsemmi fl-Artikolu 26(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), inkluż ksur tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat, kif ukoll ksur relatat mas-suq intern fir-rigward ta' atti li jiksru r-regoli tat-taxxa korporattiva jew ta' arranġamenti li l-għan tagħhom huwa li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa li jegħleb l-għan jew l-iskop tal-liġi dwar it-taxxa korporattiva applikabbli jkun seħħ jew x'aktarx li jseħħ jew li jkun seħħ; jew

(r) informazzjoni li għandha t-tendenza li turi kwalunkwe kwistjoni li taqa' fi ħdan kwalunkwe wieħed (1) mill-paragrafi preċedenti, tkun inħbiet, qiegħda tinħeba jew x'aktarx li tinħeba deliberatament:

Iżda li, fl-interpretazzjoni ta' din it-tifsira għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa lir-regola *de minimis* sabiex kwistjonijiet minuri jew trivjali ħafna ma għandhomx jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"prinċipal" tfisser kull persuna fiżika, organizzazzjoni ġuridika jew korp imwaqqaf bil-liġi sew jekk jifforma parti mill-amministrazzjoni pubblika jew mis-settur privat li:

(*a*) jkun għamel kuntratt ta' servizz ma' impjegat; jew

(*b*) jimpjega jew jingaġġa jew jippermetti kull persuna oħra, b'kull mod sabiex tgħin fil-qadi ta', jew twettiq tan-negozju tiegħu; jew

(i) jkun jixtieq jimpjega aktar nies,

u għandha tinkludi organizzazzjoni volontarja fir-rigward ta' voluntiera li jagħtu servizzi lil dik l-organizzazzjoni volontorja fuq bażi volontarja jew mod ieħor;

"segwitu" tfisser kwalunkwe azzjoni meħuda mir-riċevitur ta' żvelar jew kwalunkwe awtorità kompetenti, biex jivvalutaw il-preċiżjoni tal-allegazzjonijiet magħmula fir-rapport u, fejn relevanti, biex jindirizzaw il-prattika mhux xierqa rrappurtata, inkluż permezz ta' azzjonijiet bħal inkjesta interna, investigazzjoni, prosekuzzjoni, azzjoni għall-irkupru ta' fondi, jew l-għeluq tal-proċedura;

"tixħim" tfisser kull aġir bi ksur tal-artikoli 112 jew 115 jew tal-artikolu 121 safejn tiġi estiża l-applikazzjoni tal-artikoli 112 u 115 tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9.

"tiżvela" jew "li tiżvela" tfisser il-komunikazzjoni orali jew bil-miktub ta' informazzjoni dwar prattika mhux xierqa;

"uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta" tfisser dak l-uffiċjal fi ħdan l-impjieg inkarigat bit-twettiq tal-funzjonijiet preskritti bl-artikolu 12;

"Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta" tfisser dak l-uffiċjal, uffiċċju jew sezzjoni fi ħdan awtorità li twettaq il-funzjonijiet preskritti bl-artikolu 17 u, għal dak li jirrigwarda l-amministrazzjoni pubblika l-*External Whistleblowing Disclosure Unit*;

"żvelar estern" tfisser żvelar magħmul skont is-Sezzjoni 3 tat-Taqsima III;

"żvelar intern" tfisser żvelar magħmul skont is-Sezzjoni 2 tat-Taqsima III;

"żvelar protett" tfisser żvelar intern jew żvelar estern ta' informazzjoni, magħmul bil-miktub jew f'kull forma oħra li tista' tkun preskritta;

"żvelar pubbliku" tfisser żvelar magħmula skont is-Sezzjoni 4 tat-Taqsima III.

(2) Meta dan l-Att jirreferi għal kwistjoni li tista' tkun preskritta, sakemm dan l-Att ma jinnominax espressament il-persuna awtorizzata u l-mod kif issir in-nomina, dik il-kwistjoni tista' tiġi preskritta mill-

Ministru permezz ta' regolamenti jew mill-awtorità permezz ta' linji gwida jew permezz ta' waħda minnhom jew kollha kif jista' jiġi stabbilit, u fil-każ ta' xi kunflitt, regolament mill-Ministru għandu jipprevali fuq linja gwida.

(3) Dan l-Att m'għandux japplika għal membri ta' korp dixxiplinat jew għal membri tas-Servizzi ta' Sigurtà jew xi persuni impjegati fis-servizz barrani, konsulari u diplomatiku tal-Gvern sakemm il-Ministru ma jagħmilx regolamenti li jirregolaw il-mod kif id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att japplikaw għalihom, u permezz ta' hekk, il-Ministru jista' jimmodifika jew ma japplikax id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att kif ikun neċessarju għall-finijiet tal-ħarsien tas-sigurtà nazzjonali, id-difiża, *intelligence*, l-ordni pubbliku u r-relazzjonijiet internazzjonali tal-Istat.

(4) Fejn regoli speċifiċi dwar ir-rappurtar ta' ksur huma previsti fil-liġijiet speċifiċi għas-settur elenkati fit-Tielet Skeda, dawk il-liġijiet għandhom japplikaw. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom ikunu applikabbli sa fejn kwistjoni ma tkunx irregolata b'mod obbligatorju f'dawk il-liġijiet.

(5) Dan l-Att m'għandux jaffettwa l-eżerċizzju mill-ħaddiema tad-drittijiet tagħhom li jikkonsultaw lir-rappreżentanti jew lit-trade unions tagħhom, u dwar il-protezzjoni kontra kwalunkwe azzjoni detrimentali mhux ġustifikata mqanqla minn dawk il-konsultazzjonijiet kif ukoll dwar l-awtonomija tal-imsieħba soċjali u d-dritt tagħhom li jidħlu fi ftehimiet kollettivi. Dan huwa mingħajr preġudizzju għal-livell ta' protezzjoni mogħti minn dan l-Att.

Estensjoni tal-applikabbiltà għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent.
Miżjud: XXXV.2023.527.
Kap. 362.
Kap. 625.

2A. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu għandhom japplikaw ukoll, skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982 kif ratifikata skont l-Att dwar ir-Ratifika tal-Liġi tal-Baħar, għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva. Kwalunkwe gżira artifiċjali, stallazzjoni, struttura, tagħmir jew apparat fiha għandhom, unikament għall-għanijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe liġi sussidjarja magħmula taħtu, jitqiesu daqslikieku jinsabu ġewwa Malta stess.

TAQSIMA II

PROJBIZZJONI TA' AZZJONI TA' DETRIMENT

Projbizzjoni ta' azzjoni ta' detriment.

3. Mingħajr ħsara għall-eċċezzjonijiet imsemmija f'dan l-Att, minkejja kull projbizzjoni ta', jew restrizzjoni fuq, l-iżvelar ta' informazzjoni taħt xi liġi, stat ta' dritt, kuntratt, ġurament jew prattika, l-ebda informatur m'għandu jkun soġġett għal xi azzjoni ta' detriment minħabba fil-fatt li jkun żvela din l-informazzjoni.

Żvelar protett.
Emendat: LXVII.2021.3.
Kap. 9.

4. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' kull liġi oħra, l-ebda informatur li jagħmel żvelar protett m'għandu jkun soġġett għal xi proċeduri ċivili jew kriminali jew għal proċeduri dixxiplinarji talli jkun għamel dak l-iżvelar.

(2) Il-protezzjoni li tingħata lill-informatur ma għandhiex tkun preġudikata fuq il-bażi biss li l-informatur li għamel l-iżvelar kien

bona fide, żbaljat dwar dak li kienet tfisser jew li kull theddida perċepita għall-interess pubbliku li fuqha kien ibbażat l-iżvelar ma seħħitx jew li l-persuna li għamlet l-iżvelar ma osservatx kompletament il-ħtiġiet proċedurali ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew linji gwida magħmula taħtu.

(3) Il-protezzjoni mogħtija lil informatur għandha, fejn relevanti, tiġi estiża għal:

(a) faċilitaturi;

(b) persuni terzi li huma konnessi mal-persuni li jirrapportaw u li jistgħu jsofru ritaljazzjoni f'kuntest relatat max-xogħol, bħal kollegi jew qraba tal-persuni li jirrapportaw;

(ċ) entitajiet ġuridiċi li l-persuni li jirrapportaw jippossjedu, jaħdmu għal jew huma b'xi mod ieħor konnessi magħhom f'kuntest relatat max-xogħol; u

(d) għajnuna legali fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ċivili transkonfinali f'konformità mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-Kodiċi Kriminali u d-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali u f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-għajnuna legali fi proċedimenti ulterjuri u konsulenza legali jew konsulenza legali oħra. Kap. 9.

(4) L-informatur għandu jkollu aċċess għal:

(a) informazzjoni u pariri komprensivi u indipendenti, li huma faċilment aċċessibbli għall-pubbliku u mingħajr ħlas, dwar proċeduri u rimedji disponibbli, dwar il-protezzjoni mir-ritaljazzjoni, u dwar id-drittijiet tal-persuna kkonċernata;

(b) assistenza effettiva mill-awtoritajiet kompetenti quddiem kwalunkwe awtorità relevanti involuta fil-protezzjoni tagħhom kontra r-ritaljazzjoni, inkluż, fejn ikun previst mil-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikazzjoni tal-fatt li jikkwalifikaw għal protezzjoni taħt dan l-Att; u

(ċ) għajnuna legali fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ċivili transfruntiera f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew u d-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali, u f'konformità mal-liġi nazzjonali, għall-għajnuna legali fi proċedimenti ulterjuri u konsulenza legali jew assistenza legali oħra.

L-ebda immunità fejn l-informatur kien l-awtur jew kompliċi.

5. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-proviso tas-subartikolu (2) u tad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4), l-ebda dispożizzjoni f'din it-Taqsima ma għandha tipprevjeni milli jinbdew proċeduri kriminali kontra l-informatur meta l-imsemmi informatur kien l-awtur jew kompliċi f'prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat jew kontravvenzjoni taħt xi liġi applikabbli qabel ma tkun ġiet żvelata.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (ii) tas-subartikolu (3), l-ebda dispożizzjoni f'din it-Taqsima ma għandha tiġi interpretata bħala li qed tipprovdi immunità lil xi informatur dwar prattika mhux xierqa minn xi proċeduri dixxiplinarji jew ċivili jew minn responsabbiltà li tirriżulta mill-azzjonijiet tiegħu stess.

Iżda:

(i) kull qorti, jew tribunal, li tkun qed tieħu konjizzjoni ta' proċeduri mmexxija kontra xi informatur bbażati fuq il-fatt li l-imsemmija persuna kienet l-awtur jew kompliċi f'prattika mhux xierqa li ġiet irrapportata mill-istess persuna għandha, meta tiġi biex tagħti s-sentenza jew tieħu deċiżjoni, tqis b'mod xieraq il-fatt li l-iżvelar sar minn dik il-persuna b'dak il-mod li jidhrilha xieraq u l-piena tal-informatur tista' tiġi mnaqqsa jew maħfura u l-qorti jew it-tribunal għandha espressament tirreferi għad-dispożizzjoni ta' dan l-artikolu fid-deċiżjoni tagħha; u

(ii) f'kull proċediment ċivili immexxija kontra l-informatur bbażat fuq il-fatt li l-imsemmija persuna kienet l-awtur jew kienet kompliċi f'prattika mhux xierqa li ġiet irrapportata mill-istess persuna, il-qorti għandha, jekk issib li l-infurmatur huwa responsabbli għall-ħlas ta' danni, żżomm l-informatur responsabbli biss għal dik il-parti tad-danni li seta' jikkawża u għandha, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 1049, 1050 u 1051A tal-Kodiċi Ċivili jew ta' xi liġi oħra, ma żżommux responsabbli *in solidum* ma' oħrajn:

Kap. 16

Iżda l-eżenzjoni mir-responsabbiltà in solidum pprovduta b'dan is-subparagrafu ma tapplikax fil-każ ta' danni li jirriżultaw minn omiċidju volontarju jew minn offiża gravi fuq il-persuna; u

(iii) meta l-informatur ikun impjegat fl-amministrazzjoni pubblika u qed jitmexxew kontrih proċeduri dixxiplinarji bbażati fuq il-fatt li kien l-awtur jew kien kompliċi fil-prattika mhux xierqa msemmija li ġiet irrapportata minnu, l-amministrazzjoni pubblika għandha tiżgura li tnaqqas l-effett tal-piena, u għandha, fejn possibbli, ma titlobx li jiġi mkeċċi l-informatur bħala piena imposta bl-imsemmija proċeduri dixxiplinarji.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, meta f'proċeduri kriminali kif provdut fis-subartikolu (1) ikunu

tmexxew kontra l-informatur:

(i) il-prosekuzzjoni tiddikjara fir-*records* tal-proċeduri li l-akkużat żvela prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat kriminali soġġett għall-piena ta' priġunerija ta' aktar minn sena li jkun assista l-pulizija biex tiġi arrestata l-persuna jew jiġu arrestati l-persuni li kkommettew ir-reat kriminali msemmi; jew

(ii) l-informatur jipprova għas-sodisfazzjon tal-qorti li r-rapport ikun b'hekk għen lill-pulizija,

il-piena għal reat bħal dan għandha tiġi imnaqqsa fir-rigward ta' priġunerija b'grad wieħed jew tnejn u fir-rigward ta' xi pieni ta' flus għandha tiġi mnaqqsa b'terz jew b'nofs:

Iżda l-qorti tista' meta tikkunsidra li ċ-ċirkostanzi tal-każ hekk jistħoqqilhom, wara li tkun semgħet x-xiehda kollha u wara li ssib l-informatur ħati tista' jew tnaqqas aktar il-piena jew teżenta l-informatur kompletament mill-piena:

Iżda wkoll meta l-qorti tapplika l-proviso ta' hawn fuq sabiex teżenta lill-informatur mill-piena kompletament, għandha tagħmel rapport lill-President tar-Repubblika fejn jiġu mniżżla r-raġunijiet tal-azzjonijiet tagħha u għandha b'mod espress tagħmel referenza għal dan l-artikolu fir-rapport tagħha.

(4) L-Avukat Ġenerali, wara konsultazzjoni mal-Kummissarju tal-Pulizija u ma' imħallef tal-qrati superjuri, li f'dak iż-żmien tal-konsultazzjoni ma jkunx imħallef assenjat biex ikollu konjizzjoni ta' każijiet kriminali, jista' jekk fil-fehma individwali tiegħu jkun sodisfatt li jkun xieraq li jsir hekk, kemm mingħajr kondizzjoni jew taħt xi kondizzjonijiet kif jidhirlu xieraq, joħroġ ċertifikat bil-miktub li jeżenta lill-informatur li għalih japplika s-subartikolu (1) mill-proċeduri kriminali, kif provdut fis-subartikolu (1) u f'każ bħal dan l-Avukat Ġenerali għandu jagħmel rapport lill-President tar-Repubblika fejn jiġu mniżżla r-raġunijiet tal-azzjonijiet tiegħu u għandu b'mod espress jagħmel referenza għal dan l-artikolu fir-rapport tiegħu.

Projbizzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni li tidentifika l-informatur. *Emendat: LXVII.2021.4.*

6. (1) Kull uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta jew Unità dwar min jiżvela informazzjoni protetta li lilhom tiġi żvelata jew riferita informazzjoni protetta ma jistgħux jiżvelaw informazzjoni li tidentifika jew tista' twassal għall-identifikazzjoni tal-informatur sakemm l-informatur b'mod esperess ma jagħtix il-kunsens tiegħu bil-miktub sabiex tiġi żvelata l-informazzjoni.

(2) L-Unità dwar min jiżvela informazzjoni protetta m'għandhiex tikkomunika l-kontenut tal-iżvelar lil dipartimenti oħra fi ħdan l-awtorità li l-unità tkun tagħmel parti minnha sakemm ma jkun investigat debitament l-iżvelar u stabbiliet illi huwa neċessarju jew xieraq fl-interess pubbliku għat-twettiq ta' aktar investigazzjoni minn dawk id-dipartimenti l-oħra jew mal-pulizija fir-rigward ta' prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat jew mal-pulizija fir-rigward ta' prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat kriminali jew kontravvenzjoni taħt xi liġi. Minkejja xi dispożizzjoni taħt liġi oħra, l-awtorità ma għandhiex tkun ristretta b'xi mod biex taqsam informazzjoni mal-Unità dwar min jiżvela informazzjoni protetta dwar

l-investigazzjonijiet tagħha minn żmien għal żmien sabiex l-unità tiddetermina jekk għandhiex kull informazzjoni relevanti dwar il-każ li jkun taħt investigazzjoni.

(3) Għandhom jinħarġu minn kull awtorità linji gwida li jelenkaw:

(*a*) id-dmirijiet ta' komunikazzjoni bejn l-unità dwar min jiżvela informazzjoni protetta u l-informatur u r-restrizzjonijiet fuqhom; u

(*b*) ir-regoli għal żvelar lil dipartimenti oħra tal-awtorità jew lil awtoritajiet jew entitajiet oħra tal-Istat.

(4) Il-protezzjoni pprovduta f'dan l-artikolu ma għandhiex tkun soġġetta għal xi eċċezzjonijiet u l-ebda qorti ma tista' tordna l-iżvelar tal-identità ta' xi informatur mingħajr il-kunsens tiegħu.

(5) Kull uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta jew Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta li tirċievi informazzjoni dwar ksur li tinkludi sigrieti kummerċjali kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att dwar is-Sigrieti Kummerċjali ma għandhiex tuża jew tiżvela dawk is-sigrieti kummerċjali għal skopijiet li jmorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għal segwitu xieraq.

Kap. 589.

Proċessar ta' data personali. Miżjud: LXVII.2021.5.

6A. Kwalunkwe pproċessar ta' data personali mwettaq skont dan l-Att, inkluż l-iskambju jew it-trasmissjoni ta' data personali mill-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta jew mill-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta, għandu jitwettaq skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali):

Kap. 586.
L.S. 586.08.

Iżda li, id-data personali li hija manifestament mhux relevanti għat-trattament ta' rapport speċifiku ma għandhiex tinġabar jew, jekk tinġabar b'mod aċċidentali, għandha titħassar mingħajr dewmien żejjed.

Żvelar ta' informazzjoni dwar ksur taħt dan l-Att. *Miżjud: LXVII.2021.5.* Kap. 589.

6B. Fejn persuna tiżvela informazzjoni dwar ksur li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Att, u dik l-informazzjoni tinkludi sigrieti kummerċjali, u fejn dik il-persuna tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' dan l-Att, dak l-iżvelar għandu jitqies legali skont il-kondizzjonijiet tal-artikolu 5(2) tal-Att dwar is-Sigrieti Kummerċjali.

Rikors lill-Qorti Ċivili. *Emendat: LXVII.2021.6.*

7. (1) Persuna li temmen li azzjoni ta' detriment ittieħdet jew tista' tittieħed kontra tagħha bħala tpattija għal żvelar protett tista' tippreżenta rikors quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili għal -

(*a*) ordni li teħtieġ lill-persuna li ħadet l-azzjoni ta' detriment li tirrimedja dik l-azzjoni; jew

(*b*) inibizzjoni.

(2) Il-Qorti, sakemm tiddeċiedi dwar ir-rikors taħt dan l-artikolu tista':

(*a*) tagħmel ordni *interim*; jew

(*b*) tagħti inibizzjoni *interim*.

(3) Jekk, fid-deċiżjoni dwar ir-rikors taħt is-subartikolu (2), il-Qorti tkun sodisfatta li persuna ħadet jew bi ħsiebha tieħu azzjoni ta' detriment kontra l-persuna bħala tpattija għal żvelar protett, il-Qorti tista':

(*a*) tordna lill-persuna li ħadet jew bi ħsiebha tieħu azzjoni ta' detriment li tirrimedja dik l-azzjoni u tistabbilixxi l-ammont ta' danni, inklużi iżda mhux limitati għal, danni morali kif il-Qorti tista' tiddetermina, dovuti lill-persuna li sofriet l-azzjoni ta' detriment; jew

(*b*) tordna inibizzjoni taħt dawk it-termini li jidhrilha xierqa.

(4) Fil-proċedimenti msemmija fis-subartikolu (1), fejn l-informatur jistabbilixxi li għamel żvelar intern, estern jew pubbliku u sofra detriment, għandu jiġi preżunt li d-detriment sar b'ritaljazzjoni għar-rapport jew l-iżvelar pubbliku. F'każijiet bħal dawn, għandu jkun f'idejn il-persuna li tkun ħadet il-miżura detrimentali li tipprova li dik il-miżura kienet ibbażata fuq raġunijiet debitament ġustifikati.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, inibizzjoni mogħtija skont is-subartikolu (3)(*b*) għandha tkun għal perjodu indefinit sakemm isir rikors għar-revoka tagħha u ma jkunx hemm bżonn li tiġi segwita b'azzjoni skont il-mertu. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 873 u 875 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw għal mandati maħruġa taħt is-subartikolu (3). Kap. 12.

(6) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 829 sa 838B tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili m'għandhomx japplikaw għal inibizzjonijiet mogħtija skont is-subartikolu (3)(*b*). Kap. 12.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Iskeda A li tinsab mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, ma jitħallas ebda dritt tar-reġistru għall-preżentata ta' rikors ippreżentat fil-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili mill-persuna msemmija fis-subartikolu (1) iżda jekk jintlaqa' r-rikors, l-ispejjeż jiġu dekretati kontra l-intimat. Kap. 12.

8. Kull persuna li setgħet sofriet azzjoni ta' detriment bħala riżultat li tkun għamlet żvelar protett għandha, bla ħsara għal kull dritt ieħor taħt xi liġi oħra, ikollha dritt għal kumpens għal kull danni sofferti. Dritt għal kumpens wara azzjoni ta' detriment.

TAQSIMA III

ŻVELAR

SEZZJONI 1

ŻVELAR PROTETT

Żvelar protett.
Emendat: LXVII.2021.7.

9. (1) L-iżvelar huwa żvelar protett jekk l-informatur:

(a) kellu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li l-informazzjoni dwar ksur żvelat kienet vera fiż-żmien tal-iżvelar u li dik l-informazzjoni kienet taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Att; u

(b) żvela internament f'konformità mal-artikolu 12 jew esternament f'konformità mal-artikolu 16, jew għamel żvelar pubbliku f'konformità mal-artikolu 18A.

(2) Il-protezzjonijiet mogħtija b'dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal impjegat li xjentement jiżvela informazzjoni li jaf, jew raġjonevolment kien imissu jkun jaf, li hija falza u kull persuna jew organizzazzjoni, barra minn prinċipal jew uffiċjali jew azzjonisti tal-istess meta organizzazzjoni, li jkunu preġudikati bl-iżvelar ta' dik l-informazzjoni falza mogħtija li tkun ġiet żvelata taħt dan l-Att, ma għandhiex bis-saħħa ta' dan l-Att, tfixkel il-proċeduri ta' kull azzjoni legali jew fl-infurzar ta' xi rimedju legali disponibbli lil dik il-persuna jew organizzazzjoni taħt xi liġi oħra, fir-rigward tal-imsemmi preġudizzju:

Iżda dak ir-rimedju għandu jkun disponibbli biss jekk l-identità tal-informatur ġiet miksuba jew b'mod ieħor ġiet żvelata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Kap. 9.

(3) Huwa reat punibbli skont l-artikolu 101 tal-Kodiċi Kriminali li persuna tipprovdi informazzjoni falza skont it-termini ta' dan l-Att.

Informazzjoni protetta bi privileġġ professjonali legali u mediku.
Sostitwit: LXVII.2021.8.
Kap. 377.

10. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6A(ċ) tal-Att dwar Segretezza Professjonali, xejn f'dan l-Att ma jawtorizza persuna biex tiżvela informazzjoni protetta bil-privileġġ professjonali legali u mediku u żvelar ta' dik l-informazzjoni mhuwiex żvelar protett għall-finijiet ta' dan l-Att.

(2) Dan l-Att m'għandux jaffettwa l-applikazzjoni tal-liġijiet li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata, is-segretezza tad-deliberazzjonijiet ġudizzjarji u r-regoli dwar il-proċedura kriminali.

Żvelar magħmul b'mod anonimu.
Sostitwit: LXVII.2021.9.

11. (1) Żvelar li jsir b'mod anonimu ma għandux ikun żvelar protett fit-termini ta' dan l-Att.

(2) Uffiċjal li jirrapporta dwar min jiżvela informazzjoni protetta jew l-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta jista' jirċievi u jipproċessa żvelar anonimu u jista' jqis dak l-iżvelar meta jkun qed jiġi determinat jekk tkunx saret prattika mhux xierqa.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) meta wara li jsir żvelar pubbliku b'informazzjoni dwar ksur b'mod anonimu l-informatur jiġi sussegwentement identifikat u jsofri minn ritaljazzjoni, dak l-iżvelar għandu xorta jkun żvelar protett dment li l-iżvelar jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-artikolu 9(1).

SEZZJONI 2

ŻVELAR INTERN

Proċeduri interni biex tiġi riċevuta u trattata informazzjoni protetta. *Sostitwit: LXVII.2021.10.*

12. (1) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 16 u l-artikolu 18A, kull min iħaddem għandu jkollu proċeduri interni operattivi biex jirċievi u jittratta informazzjoni dwar prattika mhux xierqa mwettqa fi ħdan jew minn dik l-organizzazzjoni; dawn il-proċeduri interni għandhom mill-inqas jinkludu dawn li ġejjin:

(a) mezzi biex jirċievu r-rapporti bil-miktub jew bil-fomm, jew bit-tnejn. Ir-rappurtar bil-fomm għandu jkun possibbli permezz tat-telefon jew permezz ta' sistemi oħra ta' messaġġi bil-vuċi, u, fuq talba mill-persuna li tirrapporta, permezz ta' laqgħa fiżika f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Dawk il-mezzi għandhom jitfasslu, jiġu stabbiliti u operati b'mod sigur li jiżgura li l-kunfidenzjalità tal-identità tal-informatur u ta' kwalunkwe parti terza msemmija fl-iżvelar tkun protetta, u tipprevjeni l-aċċess għalihom minn membri tal-persunal mhux awtorizzati;

(b) in-nomina ta' uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta kompetenti għas-segwitu tar-rapporti li jistgħu jkunu l-istess persuna jew dipartiment bħal dak li jirċievi l-iżvelar protett u li se jżomm komunikazzjoni mal-informatur u, fejn meħtieġ, jitlob aktar informazzjoni minn u jipprovdi feedback lil dak l-informatur;

(ċ) segwitu diligenti mill-persuna jew dipartiment dežinjati msemmija fil-paragrafu (b).

(2) Informazzjoni ċara u faċilment aċċessibbli dwar l-eżistenza tal-proċeduri interni, u informazzjoni adegwata dwar kif jintużaw il-proċeduri għandha tiġi ppubblikata b'mod wiesa' fl-organizzazzjoni u għandha tiġi ppubblikata mill-ġdid f'intervalli regolari. Kull min iħaddem għandu jipprovdi wkoll informazzjoni ċara u faċilment aċċessibbli dwar il-proċeduri għar-rappurtar estern lill-awtoritajiet kompetenti skont l-artikolu 15 u, fejn relevanti għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea.

(3) L-iżvelar intern huwa żvelar protett magħmul skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jekk isir minn impjegat lil min iħaddem b'mod sostanzjali bil-mod stabbilit mill-proċeduri interni stabbiliti minn min iħaddem biex jirċievi jew jittratta dak l-iżvelar.

(4) Għall-finijiet tal-Taqsima III Sezzjoni 2, "min iħaddem" tfisser l-istess bħat tifsira kif assenjata lilha fit-Tieni Skeda:

Iżda li, dan ma għandux japplika għal entitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Parti I(B) u II tat-Tielet Skeda:

Iżda wkoll li, l-organizzazzjoni fis-settur privat b'ħamsin (50) sa mitejn, disgħa u erbgħin (249) ħaddiem tista' taqsam ir-riżorsi fir-rigward tal-wasla ta' rapporti u kwalunkwe investigazzjoni li

għandha titwettaq. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi imposti fuq l-organizzazzjonijiet tas-settur privat permezz ta' dan l-Att biex tinżamm il-fiduċja, biex jingħata feedback, u biex jiġu indirizzati r-rapporti tal-ksur

Notifika lill-informatur. *Emendat: LXVII.2021.11.*

13. (1) L-uffiċjal li jirrapporta l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandu jirrikonoxxi li rċieva żvelar intern fi żmien sebat (7) ijiem mill-wasla tiegħu u jipprovdi feedback fi żmien raġonevoli, li ma jaqbiżx it-tliet (3) xhur mir-rikonoxximent tal-irċevuta jew, jekk ma tkun intbagħtet l-ebda konferma lill-persuna li tirrapporta, tliet (3) xhur mill-iskadenza tal-perjodu ta' sebat (7) ijiem wara li jkun sar ir-rapport.

(2) Għall-finijiet tal-artikolu 16, fejn ikun jidher minn azzjoni esterna illi azzjoni tkun ittieħdet biex tirrimedja l-prattika mhux xierqa, ma jkunx neċessarju għall-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta li jinnotifika lill-informatur.

(3) Fl-eventwalità li żvelar ta' informazzjoni protetta taħt din it-Taqsima twassal biex tiġi skoperta prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat kriminali jew kontravvenzjoni taħt xi liġi applikabbli, l-uffiċjal li jirrapporta dwar min jiżvela informazzjoni protetta jista' jgħaddi r-rapport li jkun irċieva lill-pulizija sabiex issir investigazzjoni fuqu:

Iżda jekk is-suġġett materjali tar-rapport ikun ġie ikkoreġut l-ebda dispożizzjoni ta' xi liġi ma għandha tiġi interpretata bħala li timponi obbligu fuq uffiċjal li jirrapporta dwar min jiżvela informazzjoni protetta sabiex jirrapporta dwar dan.

Żvelar intern magħmul lill-kap jew viċi kap tal-organizzazzjoni.

14. Żvelar intern jista' jkun magħmul lill-kap jew viċi kap tal-organizzazzjoni, li għandhom jitqiesu li jkunu uffiċjali li jirrapportaw dwar min jiżvela informazzjoni protetta u soġġetti għad-disposizzjonjiet tal-artikoli 6 u 13, jekk:

(*a*) l-organizzazzjoni m'għandhiex proċeduri interni mwaqqfa u pubblikati biex tirċievi u tittratta informazzjoni dwar prattika mhux xierqa; jew

(*b*) l-informatur jemmen fuq bażi raġjonevoli illi l-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta huwa jew jista' jkun involut fl-allegata prattika mhux xierqa; jew

(*ċ*) l-informatur jemmen fuq bażi raġjonevoli li l-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta mhuwiex, minħabba f'xi relazzjoni jew assoċjazzjoni ma' persuna li hija jew ser tkun involuta fl-allegata prattika mhux xierqa, persuna xierqa li lilha jsir l-iżvelar.

SEZZJONI 3

ŻVELAR ESTERN

Protezzjoni ta' żvelar estern.

15. Ħlief kif provdut f'din it-Taqsima, żvelar estern għandu jkun protett biss jekk l-iżvelar intern skont is-Sezzjoni 2 ta' din it-Taqsima kien diġà magħmul jew kien hemm tentattiv li jsir.

Żvelar estern magħmul lill-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta tal-awtorità. *Emendat: LXVII.2021.12.*

16. (1) Żvelar estern jista' jkun magħmul lill-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta tal-awtorità kif provdut fl-Ewwel Skeda direttament jekk l-informatur jemmen b'mod raġjonevoli -

(*a*) illi l-kap tal-organizzazzjoni huwa jew ser ikun involut fil-prattika mhux xierqa allegata fl-iżvelar; jew

(*b*) illi referenza immedjata lill-awtorità hija ġustifikata minħabba fl-urġenza tal-każ li miegħu għandu x'jaqsam l-iżvelar, jew xi ċirkostanzi eċċezzjonali oħra; jew

(*ċ*) fiż-żmien li jagħmel l-iżvelar estern, illi hu ser ikun soġġett għal detriment fuq il-post tax-xogħol mill-prinċipal tiegħu jekk jagħmel żvelar intern; jew

(*d*) illi l-evidenza dwar il-prattika mhux xierqa x'aktarx ser tinħeba jew tkun meqruda jekk jagħmel żvelar intern; jew

(*e*) illi għalkemm żvelar intern kien sar qabel, l-informatur ma kienx informat dwar l-istat tal-kwistjoni żvelata jew ikun b'mod raġjonevoli evidenti għall-informatur illi ma ttieħdet l-ebda azzjoni jew rakkomandazzjoni ta' azzjoni dwar il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-iżvelar fi żmien raġjonevoli wara dak l-iżvelar.

(2) Biex jiġi stabbilit għall-finijiet tas-subartikolu (1) jekk huwiex raġjonevoli għall-informatur li jagħmel l-iżvelar lill-awtorità, għandhom jitqiesu, b'mod partikolari:

(*a*) kemm tkun serja l-allegata prattika mhux xierqa;

(*b*) jekk il-prattika mhux xierqa hijiex qed tkompli jew x'aktarx li ser sseħħ fil-futur;

(*ċ*) jekk l-iżvelar huwiex magħmul bi ksur ta' obbligu ta' kunfidenzjalità dovut mill-prinċipal lil xi persuna oħra;

(*d*) f'każ illi jaqa' taħt is-subartikolu (1)(*e*), kull azzjoni li tkun ittieħdet jew huwa mistenni b'mod raġjonevoli li tkun ittieħdet mill-prinċipal bħala riżultat tal-iżvelar preċedenti; u

(*e*) jekk meta ġie magħmul l-iżvelar lill-awtorità, l-impjegat ħarisx xi proċedura li l-użu tagħha minnu kienet awtorizzata mill-prinċipal skont l-artikolu 12(1).

(3) Jekk persuna tagħmel żvelar lil awtorità skont din it-Taqsima, l-awtorità għandha fi żmien ħamsa u erbgħin ġurnata wara li tirċievi l-iżvelar, tikkonsidra u tilħaq konklużjoni jekk huwiex xieraq li l-iżvelar jiġi magħmul b'mod estern.

(4) Jekk l-awtorità tikkonkludi li żvelar mhux suppost li sar b'mod estern allura l-awtorità għandha, fi żmien raġjonevoli li ma jaqbiżx ħamsa u erbgħin jum, tinnotifika bil-miktub lill-informatur illi għandu jsir żvelar intern skont is-Sezzjoni 2 ta' din it-Taqsima u li l-awtorità mhijiex ser titratta iżjed dak l-iżvelar.

(5) Jekk l-awtorità tikkonkludi illi żvelar sar b'mod proprju, allura l-awtorità għandha fi żmien raġjonevoli tinnotifika bil-miktub lill-persuna li għamlet l-iżvelar dwar l-istat tal-prattika mhux xierqa

żvelata jew dawk il-kwistjonijiet kif jista' jiġi preskritt.

Twaqqif ta' unitajiet dwar min jiżvela informazzjoni protetta. *Emendat: LXVII.2021.13.*

17. (1) L-awtoritajiet kollha msemmija fl-Ewwel Skeda għandhom:

(a) jistabbilixxu Unità indipendenti u awtonoma tar-rapporti dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta, sabiex tirċievi u tittratta informazzjoni dwar ksur u li għandha tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin:

(i) tiġi mfassla, stabbilita u operata b'mod li tiżgura l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u tipprevjeni l-aċċess għaliha minn membri tal-persunal mhux awtorizzati tal-awtorità;

(ii) tippermetti l-ħażna durabbli ta' informazzjoni skont l-artikolu 21A biex ikunu jistgħu jitwettqu aktar investigazzjonijiet;

(b) minnufih, u fi kwalunkwe każ fi żmien sebat (7) ijiem minn meta jasal l-iżvelar estern, jirrikonoxxu dik il-wasla sakemm li l-informatur ma jkunx talab espliċitament mod ieħor jew l-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta ma tkunx raġonevolment tal-fehma li r-rikonoxximent tal-wasla tal-iżvelar għandu jipperikola l-protezzjoni tal-identità tal-persuna li tirrapporta;

(ċ) isegwu b'mod diliġenti l-iżvelar estern;

(d) jipprovdu feedback lill-informatur f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma jaqbiżx it-tliet (3) xhur, jew sitt (6) xhur f'każijiet debitament ġustifikati;

(e) jikkomunikaw lill-informatur l-eżitu finali tal-investigazzjonijiet attivati mir-rapport, f'konformità mal-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali;

(f) jittrasmettu fi żmien xieraq l-informazzjoni li tinsab fl-iżvelar lill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji kompetenti tal-Unjoni Ewropea, kif xieraq, għal investigazzjoni ulterjuri, fejn previst skont il-liġi.

(2) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandha tippermetti żvelar estern bil-miktub u bil-fomm. L-iżvelar bil-fomm għandu jkun possibbli bit-telefon jew permezz ta' sistemi oħra ta' messaġġi bil-vuċi u, fuq talba tal-informatur, permezz ta' laqgħa fiżika f'perjodu ta' żmien raġonevoli.

(3) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandha tiżgura li, fejn żvelar estern jiġi riċevut permezz ta' mezzi oħra minbarra mezzi ta' rapportar imsemmija fis-subartikoli (1) u (2) jew minn membri tal-persunal għajr dawk responsabbli għat-trattament tar-rapporti, il-membri tal-persunal li jirċevuh huma pprojbiti milli jiżvelaw kwalunkwe informazzjoni li tista' tidentifika lill-informatur jew lill-persuna kkonċernata, u li jibagħtu r-rapport minnufih mingħajr modifika lill-membri tal-persunal responsabbli għat-trattament tar-rapporti.

(4) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandha taħtar membri tal-persunal responsabbli għat-trattament tar-rapporti, u b'mod partikolari:

(a) jipprovdu lil kwalunkwe persuna interessata b'informazzjoni dwar il-proċeduri għar-rappurtar;

(b) jirċievu u jsegwu l-iżvelar esterni;

(ċ) iżommu kuntatt mal-informatur bl-iskop li jipprovdu feedback u jitlobu aktar informazzjoni fejn meħtieġ.

(5) Il-membri tal-persunal imsemmija fis-subartikolu (4) għandhom jirċievu taħriġ speċifiku għall-finijiet tal-immaniġġjar tar-rapporti:

(a) sabiex jipprovdu lil kwalunkwe persuna interessata b'informazzjoni dwar il-proċeduri għar-rappurtar;

(b) sabiex jirċievu u jsegwu l-iżvelar estern;

(ċ) sabiex iżommu kuntatt mal-informatur għall-fini li jipprovdu feedback u jitlobu aktar informazzjoni fejn meħtieġ.

(6) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandha tippubblika fuq is-siti web tagħhom f'sezzjoni separata, faċilment identifikabbli u aċċessibbli tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) il-kondizzjonijiet biex wieħed jikkwalifika għall-protezzjoni skont dan l-Att;

(b) id-dettalji ta' kuntatt tal-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta kif previst fis-subartikolu (1), b'mod partikolari l-indirizzi elettroniċi u postali, u n-numri tat-telefon għal dawk il-mezzi, li jindikaw jekk il-konverżazzjonijiet telefoniċi humiex irreġistrati;

(ċ) il-proċeduri applikabbli għar-rappurtar ta' ksur, inkluż il-mod li bih l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-informatur biex jiċċara l-informazzjoni rrapportata jew biex jipprovdi informazzjoni addizzjonali, l-iskeda ta' żmien għall-għoti ta' feedback u t-tip u l-kontenut ta' dak il-feedback;

(d) ir-reġim ta' kunfidenzjalità applikabbli għar-rapporti, u b'mod partikolari l-informazzjoni relatata mal-ipproċessar ta' data personali f'konformità mal-artikolu 6A, l-Artikoli 5 u 13 tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), ir-regolament 13 tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni L.S. 586.08.

ta' Pieni Kriminali) u l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE, kif applikabbli;

(e) in-natura tas-segwitu li għandu jingħata lir-rapporti;

(f) ir-rimedji u l-proċeduri għall-protezzjoni mir-ritaljazzjoni u d-disponibbiltà ta' pariri kunfidenzjali għal persuni li jkunu qed jikkontemplaw ir-rappurtar;

(g) dikjarazzjoni li tispjega b'mod ċar il-kondizzjonijiet li taħthom persuni li jiżvelaw lill-awtorità kompetenti jkunu protetti milli jġarrbu responsabbiltà għal ksur tal-kunfidenzjalità skont l-artikolu 4(1); u

(h) id-dettalji ta' kuntatt taċ-ċentru tal-informazzjoni jew tal-awtorità amministrattiva indipendenti unika kif previst fl-artikolu 4(4) fejn applikabbli.

(7) L-Unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandhom jirrevedu l-proċeduri tagħhom biex jirċievu l-iżvelar, u s-segwitu tagħhom, b'mod regolari, u mill-inqas darba kull tliet (3) snin. Meta jirrevedu dawn il-proċeduri, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-esperjenza tagħhom kif ukoll dik ta' Unità oħra dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u jadattaw il-proċeduri tagħhom kif xieraq.

(8) L-Unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta jistgħu jagħlqu proċeduri dwar rapporti ripetittivi li ma jinkludu ebda informazzjoni sinifikanti ġdida dwar prattika mhux xierqa meta mqabbla ma' rapport preċedenti li fir-rigward tiegħu ikunu ġew konklużi l-proċeduri relevanti, dment li ċirkostanzi ġodda legali jew fattwali ma jiġġustifikawx segwitu differenti. F'dan il-każ, l-Unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandhom jinnotifikaw lill-persuna li tirrapporta dwar id-deċiżjoni tagħhom u r-raġunijiet għaliha.

(9) F'każ ta' influssi għoljin ta' rapporti, l-Unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta jkunu jistgħu jittrattaw rapporti dwar ksur serju jew ksur ta' dispożizzjonijiet essenzjali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Att bħala kwistjoni ta' prijorità, mingħajr preġudizzju għall-perjodu ta' żmien kif stabbilit fil-paragrafu (d) tas-subartikolu (1).

(10) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta għandha tkun inkarigata li tirċievi u tipproċessa kull żvelar estern li għandu x'jaqsam mal-attivitajiet tal-persuni li joperaw fi ħdan is-settur regolat mill-awtorità rilevanti kif mniżżel fl-Ewwel Skeda sabiex jiġi stabbilit jekk l-iżvelar għandux jiġi riferit għal aktar investigazzjoni u l-kondizzjonijiet li taħthom dik ir-riferenza għandha sseħħ.

Riferenza ta' informazzjoni lil awtorità oħra.

18. (1) Meta l-awtorità li lilha jsir l-iżvelar protett tikkonsidra li l-informazzjoni żvelata tista' tkun investigata aħjar minn awtorità oħra, jew fil-każ ta' prattika mhux xierqa li tikkostitwixxi reat

kriminali jew kontravvenzjoni ta' xi liġi oħra applikabbli mill-pulizija, l-awtorità li lilha jsir l-iżvelar protett tista', fi żmien ta' mhux aktar minn tletin ġurnata, tirreferi dik l-informazzjoni lil dik l-awtorità l-oħra jew lill-pulizija skont il-każ u tinforma debitament minnufih bil-miktub lill-informatur:

Iżda l-identità tal-informatur ma għandhiex tiġi żvelata mingħajr il-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel.

(2) Żvelar protett ma jieqafx ikun żvelar protett minħabba f'li jiġi riferit għand awtorità oħra jew lill-pulizija.

SEZZJONI 4
ŻVELAR PUBBLIKU

Miżjuda: LXVII.2021.14.

Żvelar pubbliku. *Miżjud: LXVII.2021.14.*

18A. (1) Ħlief kif previst f'din it-Taqsima, żvelar pubbliku għandu jiġi protett biss jekk żvelar intern skont is-Sezzjoni 2 ta' din it-Taqsima u żvelar estern skont is-Sezzjoni 3 ta' din it-Taqsima diġà jkunu saru, iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni xierqa b'reazzjoni għar-rapport fil-perjodi ta' żmien imsemmija fl-artikolu 13(1) u l-artikolu 17(1)(b).

Żvelar pubbliku għandu jkun bħala żvelar protett skont dan l-Att jekk tiġi ssodisfatta kwalunkwe waħda (1) mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

L-informatur għandu raġunijiet raġonevoli sabiex jemmen li:

(a) il-ksur jista' jikkostitwixxi periklu imminenti jew evidenti għall-interess pubbliku, bħal meta jkun hemm sitwazzjoni ta' emerġenza jew riskju ta' ħsara irriversibbli; jew

(b) fil-każ ta' rapportar estern, hemm riskju ta' ritaljazzjoni jew hemm prospett baxx li l-ksur jiġi indirizzat b'mod effettiv, minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, bħal dawk fejn l-evidenza tista' tinħeba jew tinqered jew fejn awtorità tista' tkun f'kollużjoni mal-awtur tal-ksur jew involuta fil-ksur.

(2) Dan l-artikolu ma għandux japplika għal każijiet fejn persuna tiżvela direttament informazzjoni lill-istampa skont il-liġi nazzjonali speċifika li tistabbilixxi sistema ta' protezzjoni relatata mal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni.

TAQSIMA IV

REATI U PIENI

L-użu jew it-theddid ta' vjolenza.

19. Kull persuna li, bil-ħsieb li ġġiegħel lil xi persuna oħra li ma tagħmilx jew li tagħmel xi għemil li dik il-persuna l-oħra għandha jedd bil-liġi li tagħmel jew li ma tagħmilx skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, mingħajr dritt u mingħajr setgħa bil-

liġi -

(*a*) tuża jew thedded li tuża vjolenza fuq dik il-persuna, jew fuq martu, żewġha jew uliedha, jew fuq xi persuna oħra li tgħix magħha, jew tagħmel jew thedded li tagħmel ħsara lill-proprjetà tagħha;

(*b*) kontinwament timxi wara dik il-persuna l-oħra minn post għall-ieħor;

(*ċ*) tgħasses jew iddawwar id-dar jew post ieħor fejn dik il-persuna l-oħra toqgħod, jew l-inħawi ta' dik id-dar jew dak il-post;

(*d*) iċċaħħad lil dik il-persuna, jew b'xi mod tfixkilha fl-użu ta' xi għodod, ilbies jew proprjetà oħra ta' dik il-persuna l-oħra jew użati minnha,

tkun ħatja ta' xi reat u teħel meta tinsab ħatja priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sena jew multa minn ħames mitt euro (€500) sa ħamest elef euro (€5,000) jew dik il-priġunerija u multa flimkien, bla ħsara għal piena akbar li jkun hemm għal dak ir-reat taħt xi leġislazzjoni oħra:

Iżda jekk b'dan l-għemil il-ħati jkun fil-fatt laħaq l-għan tiegħu l-piena ta' priġunerija għandha tiżdied b'minn grad sa żewġ gradi u l-multa tkun ta' mhux inqas minn elf u ħames mitt euro (€1,500) u ta' mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000).

TAQSIMA V

REGOLAMENTI U LINJI GWIDA

Regolamenti u linji gwida.

20. (1) B'żieda ma' materji li l-Ministru għandu s-setgħa biex jippreskrivi regoli taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jagħmel regolamenti b'mod ġenerali għall-implimentazzjoni aħjar ta' dan l-Att u sabiex:

(i) jistabbilixxi l-proċeduri interni li prinċipali għandu jkollhom rigward kif tiġi riċevuta u kif tiġi trattata informazzjoni dwar prattiċi mhux xierqa li jkunu saru fi ħdan jew mill-organizzazzjoni;

(ii) jistabbilixxi l-proċeduri li awtorità skont l-Ewwel Skeda għandu jkollha sabiex titċievi u tmexxi żvelar estern;

(iii) jistabbilixxi regoli ta' żvelar bejn l-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u dipartimenti oħra fi ħdan l-awtorità li l-Unità tifforma parti minnha;

(iv) jistipula d-dmirijiet ta' komunikazzjoni bejn l-unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-informatur u restrizzjonijiet fuqhom; u

(v) jistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni aħjar ta' dan l-Att.

(2) Awtorità tista', b'żieda ma' kull funzjoni oħra tagħha taħt dan l-Att, minn żmien għal żmien toħroġ u tippubblika linji gwida fuq kull kwistjoni li dwarha l-Ministru jista' jagħmel regolamenti inklużi linji gwida li jistabbilixxu l-proċeduri li jkunu disponibbli skont il-liġi lil

dawk li jkunu jixtiequ li jiżvelaw prattika mhux xierqa.

(3) Linji gwida maħruġa minn awtorità għandhom ikunu vinkolanti fuq l-organizzazzjonijiet kollha li l-attivitajiet tagħhom huma regolati minn dik l-awtorità.

(4) Ħlief għal emendi għal-linji gwida li jkunu purament ta' natura amministrattiva u jkunu dikjarati b'mod espress hekk mill-awtorità, li jidħlu fis-seħħ minnufih wara l-pubblikazzjoni tagħhom fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-imsemmija awtorità, kull linja gwida ġdida jew emenda ta' linja gwida għandhom jidħlu fis-seħħ fi żmien ħmistax-il jum wara li jiġu pubblikati fuq is-sit elettroniku uffiċjali jew f'dik id-data iżjed tard kif jista' jkun hemm dikjarat.

TAQSIMA VI

MIXXELLANJI

Kunflitt bejn kuntratt ta' sevizz u dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

21. Kull dispożizzjoni f'kuntratt ta' servizz jew ftehim ieħor bejn impjegat u prinċipal tkun nulla safejn -

(*a*) tkun turi li teskludi xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, inkluż ftehim li ma jittieħdux jew ma jitkomplewx xi proċeduri taħt dan l-Att jew xi proċeduri għal ksur tal-kuntratt; jew

(*b*) tkun turi li tipprekludi lill-impjegat jew ikollha l-effett li tiskoraġġixxi lill-impjegat milli jagħmel żvelar protett skont it-termini ta' dan l-Att.

Għandhom jinżammu rekords ta' kull rapport riċevut. *Miżjud: LXVII.2021.15.*

21A. (1) L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandhom iżommu rekords ta' kull rapport riċevut, f'konformità mar-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità previsti fl-artikolu 6:

Iżda li, r-rapporti għandhom jinħażnu għal mhux aktar milli jkun meħtieġ u proporzjonat sabiex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti imposti minn dan l-Att, jew rekwiżiti oħra imposti mil-liġi.

(2) Fejn tintuża linja tat-telefon irrekordjata jew sistema oħra rrekordjata ta' messaġġi bil-vuċi għall-iżvelar, soġġett għall-kunsens tal-informatur, l-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandu jkollhom id-dritt li jiddokumentaw ir-rapportar bil-fomm b'wieħed (1) mill-modi li ġejjin:

(a) billi jirreġistraw il-konverżazzjoni b'mezz durabbli u li tista' tiġi rkuprata; jew

(b) permezz ta' traskrizzjoni sħiħa u preċiża tal-konverżazzjoni mħejjija mill-membri tal-persunal responsabbli għat-trattament tar-rapport. L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandhom joffru lill-informatur l-

opportunità li jivverifika, jirrettifika u jaqbel dwar it-traskrizzjoni tas-sejħa billi jiffirmaha.

(3) Fejn tintuża linja telefonika mhux irreġistrata jew sistema oħra ta' messaġġi bil-vuċi mhux irrekordjata għall-iżvelar, l-Unitajiet tar-rapporti dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandu jkollhom id-dritt li jiddokumentaw l-iżvelar bil-fomm fil-forma ta' minuti preċiżi tal-konverżazzjoni miktuba mill-membru tal-persunal responsabbli għat-trattament tal-iżvelar. L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjal li jirrapporta dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandhom joffru lill-informatur l-opportunità li jivverifika, jirrettifika u jaqbel dwar il-minuti tal-konverżazzjoni billi jiffirmahom.

(4) Fejn persuna titlob laqgħa mal-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u mal-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għall-finijiet ta' żvelar skont l-artikolu 12(1)(a) u l-artikolu 17(2), l-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċċju ta' rapportar dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandhom jiżguraw, soġġett għall-kunsens tal-informatur, li jinżammu rekords kompleti u preċiżi tal-laqgħa f'forma durabbli u b'mezz li tista' tiġi rkuprata. L-Unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandu jkollhom id-dritt li jiddokumentaw il-laqgħa b'wieħed mill-modi li ġejjin:

(a) billi jirreġistraw il-konverżazzjoni b'mezz durabbli u f'forma li tista' tiġi rkuprata; jew

(b) permezz ta' minuti preċiżi tal-laqgħa mħejjija mill-membri tal-persunal responsabbli għat-trattament tar-rapport:

Iżda li, l-Unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u l-uffiċjali li jirrapportaw dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandhom joffru lill-informatur l-opportunità li jivverifika, jirrettifika u jaqbel dwar il-minuti tal-laqgħa billi jiffirmahom.

Persuni jew klassi ta' persuni eżenti.

22. Il-Ministru jista', għall-finijiet ta' ħarsien ta' sigurtà nazzjonali, difiża, ordni pubblika u r-relazzjonijiet internazzjonali tal-Istat, b'avviż fil-Gazzetta jeżenta xi persuna jew klassi ta' persuni mingħajr effett retrospettiv minn kull dispożizzjoni jew xi dispożizzjoni ta' dan l-Att fuq kull bażi li jidhirlu suffiċjenti. Kull eżenzjoni bħal din tista' tiġi soġġetta għal dawk il-kondizzjonjiet jew tista' tiġi soġġetta sabiex tissodisfa dawk il-proċeduri, il-formalitajiet jew l-obbligi l-oħra, kif il-Ministru jista' jqis xieraq.

Applikabilità tal-Att.

23. Dan l-Att għandu japplika għal żvelar ta' informazzjoni li seħħ wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, irrispettivament jekk il-prattika mhux xierqa, li tkun is-suġġett tal-iżvelar, tkun twettqet qabel jew wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att.

L-EWWEL SKEDA
[Artikoli 16, 17 u 20]
Awtoritajiet Preskritti li jirċievu Żvelar Estern

Taqsima 1 - Settur Privat

Awtorità	Deskrizzjoni tal-Kwistjonijiet
Awditur Ġenerali	Nuqqas ta' tħaris ta' liġijiet, regoli u ta' regolamenti dwar finanzi pubbliċi jew użu ħażin ta' riżorsi pubbliċi.
Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta	In-negozju ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' finanzi, in-negozju tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni, il-provvediment ta' servizzi tal-investiment u skemi ta' investiment kollettiv, fondi ta' pensjonijiet u irtirar, swieq regolati, depożiti ta' siguratajiet ċentrali, it-twettiq ta' negozju ta' *trustee* kemm professjonalment kif ukoll f'kapaċità personali u dawk l-oqsma oħra ta' attività jew servizzi li jistgħu jiġu mqegħda minn żmien għal żmien taħt il-kompetenza ta' superviżjoni u dik regolatorja tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja	*Money laundering* jew finanzjar ta' terroriżmu skont l-Att kontra il-*Money Laundering*
Kummissarju dwar Organizzazzjonijiet Volontarji	Attivitajiet ta' ogranizzazzjoni volontarja.
Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni	Atti ta' korruzzjoni.
Kummissarju tat-Taxxi	Taxxa fuq l-*Income*, taxxa fuq il-korporazzjoni, taxxa fuq il-qligħ kapitali, taxxa tal-boll, kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, taxxa fuq il-valur miżjud jew "atti ta' taxxa" skont kif imfissra fl-Att dwar il-Kummissarju tat-Taxxi.
Ombudsman	(i) imġieba li tinvolvi riskju sostanzjali għas-saħħa u s-sigurtà pubblika jew l-ambjent illi, jekk pruvata, tkun tikkostitwixxi reat kriminali; u (ii) kull kwistjoni oħra li tikkostitwixxi prattiċi mhux xierqa u li mhumiex intiżi li jiġu rappurtati lil xi awtorità oħra.

Taqsima 2 - Amministrazzjoni Pubblika

External Whistleblowing Disclosure Unit fi ħdan il-Gvern ta' Malta

Emendata:
LXVII.2021.16.

IT-TIENI SKEDA
[Artikolu 12]

Persuni soġġetti:

Għall-finjiet tas-Sezzjoni 2 tat-Taqsima III ta' dan l-Att, "prinċipal" huwa:

(1) Kull ministeru tal-Gvern ta' Malta;

(2) Kwalunkwe organizzazzjoni fis-settur privat b'ħamsin (50) ħaddiem jew aktar jew fejn wara valutazzjoni xierqa tar-riskju li tqis in-natura tal-attivitajiet tal-organizzazzjoni u l-livell ta' riskju li jirriżulta għal, b'mod partikolari l-ambjent u s-saħħa pubblika tista' teħtieġ li organizzazzjoni fis-settur privat b'inqas minn ħamsin (50) ħaddiem tistabbilixxi mezz ta' żvelar intern u proċedura skont is-Sezzjoni 2 tat-Taqsima III.

(3) Kull organizzazzjoni volontarja li tiġbor kull sena aktar minn ħames mitt elf euro (€500,000) minn kollezzjonjiet pubbliċi u donazzjonijiet oħra.

Il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi regolamenti, jemenda din l-Iskeda jew parti minnha għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew xi regolamenti magħmula taħtu.

Miżjuda:
LXVII.2021.17.

IT-TIELET SKEDA
[Artikoli 2 u 12]

L-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2019/1937 għandu jkun applikabbli fl-intier tiegħu bħala t-Tielet Skeda ta' dan l-Att.